219720

CÔNG TY CỔ PHẦN BASE ENTERPRISE

BASE.VN

Số: 200722-1/183/HD-BASE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------***------

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2022

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP PHẦN MỀM DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Bên sử dụng dịch vụ (Bên A): CÔNG TY TNHH HẦM RƯỢU CHÂU Á

Người đại diện:	Bà Nguyễn Vũ Hoài Anh	Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ trụ sở:	Số 18 phố Yên Thế, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	
Địa chỉ giao dịch:	Số 18 Phố Yên Thế, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	
Số ĐKKD/MST:	0105251191	

Bên cung cấp dịch vụ (Bên B): CÔNG TY CỔ PHẦN BASE ENTERPRISE

Người đại diện:	Ông Phạm Kim Hùng	Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ trụ sở:	Tầng 3 Tòa A (No.2) GoldSeason, 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	
Số ĐKKD/MST:	0107526719	
Số tài khoản:	048704060062257 Mở tại: Ngân hàng quốc tế Việt Nam VIB – Chi Nhánh Trung Hòa	

Hai Bên đồng ý ký kết Hợp đồng cung cấp phần mềm dịch vụ công nghệ thông tin (Sau đây gọi tắt là "Hợp đồng") với các nội dung chi tiết sau đây:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG GIAO DỊCH

1.1. Bên A đồng ý sử dụng và Bên B đồng ý cung cấp phần mềm dịch vụ trên nền tảng Base để hỗ trợ Bên A vận hành công việc.

1.2. Gói sản phẩm dịch vụ Bên B cung cấp cho Bên A như sau:

Gói sản phẩm	Gói dịch vụ	Số lượng tài khoản	Ngày bắt đầu	Ngày hết hạn	Chi phí sử dụng/ tháng (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
Digital Workspace – DW Premium	Business	170	01/08/2022	01/06/2026	17,162,608.7	789,480,000
Dịch vụ hỗ trợ sử dụng phần mềm cơ bản (quy định cụ thể tại Điều 4.8 Hợp đồng này)						Miễn phí
					Tổng:	789,480,000
Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn						
Ghi chú: Gói sản phẩm Digital Workspace – DW Premium bao gồm các ứng dụng Wework, Request, Workflow, Process, Office, Meeting, Square, Inside, Booking, Asset, Goal, Sign.						

Điều kiện áp dụng ưu đãi đặc biệt:

- Bên A thanh toán đúng thời hạn quy định tại Điều 2.3 của Hợp đồng này
- Bên A có trách nhiệm phối hợp với Bên B thực hiện các hoạt động phục vụ cho mục đích Markerting, truyền thông như: phỏng vấn, quay phim, viết bài .... về casestudy của Bên A trong việc sử dụng phần mềm Base để làm tư liệu truyền thông hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Đối tác khác của Bên B trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của bên A. Phạm vi và nội dung các hoạt động phục vụ cho mục đích Marketing cần có sự chấp thuận và phê duyệt của cả Hai Bên trước khi tiến hành.

Các Gói sản phẩm trên gọi chung là "***Phần mềm Base***".

Thời gian sử dụng Phần mềm Base của Bên A như sau:

- Thời điểm bắt đầu tính phí dịch vụ: 01/08/2022
- Thời điểm hết hạn dịch vụ: 01/06/2026

1.3. Bên B không hỗ trợ chuyển đổi Gói dịch vụ sử dụng về mức thấp hơn trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng.

1.4. Trường hợp Bên A nâng cấp gói dịch vụ sử dụng (mua thêm gói sản phẩm Quản trị nhân sự Employee Happiness hoặc mua thêm tài khoản cho gói sản phẩm Digital Workspace DW Premium), Bên A được hưởng chiết khấu 15% trên giá niêm yết của gói sản phẩm tại thời điểm nâng cấp.

Điều kiện áp dụng: Bên A ký kết và thanh toán (các) Phụ lục nâng cấp trong vòng 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng này.

ĐIỀU 2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG - THANH TOÁN

2.1 Giá trị Hợp đồng:

- Giá trị Hợp đồng: 789,480,000 VNĐ

  (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

  Sản phẩm Dịch vụ Bên B cung cấp là sản phẩm dịch vụ Phần Mềm không chịu thuế GTGT.

- Giá trị thanh toán trên là căn cứ để Bên B xuất hóa đơn tài chính cho Bên A.

2.2 Phương thức thanh toán:

- Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới số tài khoản của Bên B như sau: (Bên A chịu các khoản phí chuyển khoản phát sinh)

  Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN BASE ENTERPRISE

  STK: 048704060062257

  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB) - Chi nhánh Trung Hòa

- Lưu ý:

  Bên A vui lòng ghi rõ nội dung chuyển khoản: Tên Khách hàng - Thanh toán Phần mềm Base.

2.3 Thời hạn thanh toán:

- Bên A thanh toán 100% giá trị Hợp đồng cho Bên B trước ngày 29/07/2022 khi Bên A nhận được hóa đơn tài chính hợp lệ từ Bên B. Bên B mở hệ thống cho Bên A trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được thanh toán từ Bên A.
- Trường hợp Bên A không thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn cam kết tại Điều này, Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và được miễn trừ mọi trách nhiệm trong Hợp đồng.

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

3.1 Bên A có trách nhiệm phối hợp với Bên B thực hiện mở hệ thống Phần mềm Base bao gồm việc cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Bên B để Bên B có thể mở hệ thống cho Bên A.

3.2 Bên A thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản chi phí cho Bên B như đã nêu tại Điều 2 của Hợp đồng này.

3.3 Quyền đối với dữ liệu: Bên A có quyền sử dụng và kiểm soát dữ liệu mà Bên A tạo ra trên hệ thống của Bên B. Bên B cung cấp các tính năng có sẵn, theo hiện trạng và áp dụng chung cho tất cả Khách hàng của Bên B (trong đó có Bên A) để Khách hàng xóa hoặc trích xuất dữ liệu ra bên ngoài hệ thống Phần mềm Base.

3.4 Bên A có quyền đưa các dữ liệu lên hệ thống do Bên B cung cấp, đảm bảo không đăng tải các dữ liệu trái với quy định của pháp luật và điều khoản sử dụng của Bên B. Bên A tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng Phần mềm Base trái với quy định của pháp luật.

3.5 Bên A được cấp quyền sử dụng Phần mềm Base cho các "Đơn vị thành viên" của Bên A. Trong đó, Đơn vị thành viên được hiểu là một công ty hoặc tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát, hoặc được kiểm soát bởi hoặc là đơn vị phụ thuộc của Bên A. Thuật ngữ "kiểm soát" có nghĩa là quyền sở hữu hơn 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong trường hợp Bên A cần hỗ trợ kỹ thuật về việc cấp quyền sử dụng cho các Đơn vị thành viên của Bên A, Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B trước ít nhất 07 (bảy) ngày.
Bên A được cấp quyền sử dụng Phần mềm Base cho cá nhân hoặc tổ chức không thuộc "Đơn vị thành viên" khi có sự phê duyệt bằng văn bản của Giám đốc của Bên A. Bên A sẽ hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm đối với các tài khoản mà Bên A cấp quyền truy cập vào hệ thống nếu có các vấn đề/sự cố phát sinh.

3.6 Bên A và người dùng của Bên A có trách nhiệm bảo mật các thông tin đăng nhập bao gồm email và mật khẩu khi sử dụng Phần mềm Base. Trong trường hợp có sự cố bảo mật phát sinh do lỗi của Bên A, Bên A hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm cho các trường hợp này.

3.7 Bên A báo cho Bên B biết các sự cố hay lỗi gặp phải trong quá trình vận hành.

3.8 Bên A có quyền yêu cầu Bên B thực hiện cung cấp đầy đủ và đúng thời hạn các cam kết của phần mềm dịch vụ Base.

3.9 Bên A sẽ không có bất kỳ quyền nào liên quan đến thương hiệu, bản quyền hay quyền sở hữu nào khác đối với hệ thống Phần mềm Base mà Bên B cung cấp, ngoại trừ quyền sử dụng Phần mềm Base theo thỏa thuận tại Hợp đồng này.

3.10 Bên A cam kết:

(i) Ngoại trừ các quy định khác tại Hợp đồng, Bên A không chuyển giao, chuyển nhượng, cài đặt, cung cấp quyền truy cập và sử dụng phần mềm Base và dịch vụ kèm theo cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của Bên B.

(ii) Không, một cách trực tiếp hay gián tiếp, can thiệp kỹ thuật, tìm cách lấy mã nguồn, sửa

(iii) Không, một cách trực tiếp hay gián tiếp, [illegible]
sở hữu hoặc các thông báo khác có trong một phần hay toàn bộ Phần mềm Base cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan;

(iv) Không, một cách trực tiếp hay gián tiếp, thực hiện các hành động khác xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ của Bên B.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

4.1 Bên B có trách nhiệm mở hệ thống Phần mềm Base cho Bên A theo thỏa thuận trong Hợp đồng này trừ trường hợp Bên A chậm thanh toán theo quy định tại Điều 2 Hợp đồng này.

4.2 Bên B thực hiện, duy trì các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết và trong khả năng của Bên B, mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng.

4.3 Bên B không sở hữu dữ liệu mà Bên A đăng tải lên Phần mềm Base; trừ các tài liệu và/hoặc giao diện hướng dẫn được Bên B chủ động cung cấp công khai cho tất cả các Khách hàng.

4.4 Bên B cam kết:

- Không chủ động thay đổi các dữ liệu được tạo ra bởi Bên A. Điều này không bao hàm việc hệ thống phần mềm có thể tự động sao lưu, sửa đổi kích cỡ, định dạng dữ liệu để phù hợp với mục đích hiển thị và chức năng sử dụng.
- Không truy cập vào dữ liệu của Bên A trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Bên A hoặc trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật.
- Không tiết lộ dữ liệu của Bên A ngoại trừ một trong các trường hợp sau:
  (i) Có sự chấp thuận của Bên A;
  (ii) Phải tuân theo quy định của pháp luật;
  (iii) Thuộc trường hợp quy định tại Điều khoản sử dụng của Bên B được dẫn tại Điều 7 Hợp đồng này;

4.5 Bên B tích hợp trên nền tảng của mình giải pháp của Bên thứ ba để hỗ trợ Khách hàng trực tuyến và phân tích hành vi người dùng bao gồm: Google, Microsoft (Xem file trực tuyến, phân tích tương tác), Freshworks (Chăm sóc khách hàng), Segment (Phân tích tương tác). Bên B sử dụng thông tin thu thập được từ các Bên thứ ba cho việc hỗ trợ Khách hàng, phân tích, tìm hiểu hành vi, nhu cầu Khách hàng để cải tiến sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp đồng thời phát triển thêm các sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ cho Khách hàng. Các nền tảng trên đều là các hệ thống lớn phổ biến trên thế giới được đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu người dùng và thông tin cá nhân. Việc Bên B sử dụng và tích hợp các Bên thứ ba này không thuộc cam kết tại Điều 4.4.

4.6 Bên B bảo toàn quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm họ tên, email, số điện thoại) cho các mục đích nhất định sau:

- Thông báo bằng Email đến Khách hàng về các tính năng mới hoặc các sản phẩm mới của Bên B.
- Liên hệ trực tiếp với Khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng.

4.7 Bên B bảo toàn quyền sử dụng tên thương mại, logo và nhãn hiệu ("Thương Hiệu") của Bên A cho mục đích Marketing, thúc đẩy bán hàng hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các đối tác khác của Bên B. Ví dụ, Bên B có thể đưa tên Bên A vào trang web hiển thị tên tất cả các Khách hàng của mình hoặc/và trong các hồ sơ chứng minh năng lực để tiếp thị bán hàng. Trong phạm vi quyền được cấp, Bên B cam kết không thực hiện bất kỳ hành động nào với chủ đích gây phương hại tới Thương Hiệu của Bên A.

4.8 Bên B có trách nhiệm hỗ trợ Bên A trong quá trình sử dụng phần mềm theo gói Dịch vụ hỗ trợ sử dụng phần mềm cơ bản theo quy định tại Điều 1.2 của Hợp đồng như sau:

- Bên B thực hiện 20 buổi triển khai, hướng dẫn sử dụng phầm mềm cho cán bộ, nhân viên Bên A trong vòng 10 tháng đầu tiên kể từ khi kí kết hợp đồng, và 3 buổi đào tạo bổ sung cho mỗi 12 tháng tiếp theo. Thời lượng mỗi buổi đào tạo là 4 tiếng. Việc triển khai được thực hiện hoàn toàn miễn phí đối với hình thức triển khai trực tiếp và trực tuyến tại khu vực Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hoặc triển khai trực tuyến cho tất cả các địa điểm khác.
- Sau khi thực hiện 20 buổi triển khai, hướng dẫn sử dụng phần mềm, Bên A sẽ tiến hành nghiệm thu triển khai. Trong trường hợp Bên A có yêu cầu triển khai bổ sung bằng văn bản, Bên B sẽ hỗ trợ thực hiện bổ sung 10 buổi triển khai miễn phí.
- Bên B hỗ trợ Bên A trong toàn thời gian hành chính trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng qua các cổng hỗ trợ Khách hàng trực tuyến của Bên B, qua email: support@base.vn hoặc qua Hotline 0901871313.

ĐIỀU 5. THỎA THUẬN CUNG CẤP DỊCH VỤ

5.1. Khắc phục sự cố

Trong quá trình Bên A sử dụng dịch vụ, Bên B cam kết hỗ trợ Bên A và các tài khoản cá nhân của Bên A theo thỏa thuận cung cấp dịch vụ dưới đây:

- **Mức độ 1 (Nghiêm trọng và nguy cấp)**

  (i) Định nghĩa: Mức độ 1 xảy ra khi phần mềm Base ngừng hoạt động do lỗi của Bên B.

  (ii) Mức độ ảnh hưởng: Ảnh hưởng tới việc sử dụng phần mềm của toàn bộ tài khoản của Bên A, gây tác động đến hoạt động bình thường của Bên A.

  (iii) Thời gian xử lý sự cố: Khi xảy ra sự cố thuộc Mức độ 1, Bên B cam kết khắc phục như sau:

  – Thời gian phản hồi: trong vòng 02 (hai) giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên A về sự cố.

  – Thời hạn giải quyết hoặc khắc phục tạm thời: Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo.

  Trong trường hợp xảy ra Mức độ 1 và Bên B không thể khắc phục trong thời hạn được quy định tại Điều 5.1 của Hợp đồng này, Bên A sẽ được cộng thêm số ngày sử dụng dịch vụ tương ứng với số ngày Bên B chậm khắc phục và Bên B không phải chịu bất kỳ hình thức phạt hay các khoản bồi thường nào khác.

Trong trường hợp hệ thống của Bên B ...

Bên B có trách nhiệm đưa ra phương án khắc phục bằng văn bản, email hoặc bằng phương thức phù hợp do Bên B chủ động theo tình hình thực tiễn.

Trường hợp hệ thống của Bên B ngừng hoạt động trong vòng 15 ngày liên tiếp bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và Bên B phải hoàn lại cho Bên A khoản tiền mà Bên A đã thanh toán cho Bên B tương ứng với phần dịch vụ mà Bên A chưa được sử dụng của Hợp đồng và các phụ lục liên quan đến Hợp đồng này.

- **Mức độ 2 (Nghiêm trọng nhưng không nguy cấp)**

(i) Định nghĩa: Mức độ 2 xảy ra khi có một sự cố phát sinh (do lỗi của Bên B) gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng với hệ thống nhưng không gây ra tác động đến hoạt động bình thường của Bên A.

(ii) Mức độ ảnh hưởng: Phát sinh này có thể gây ảnh hưởng đến một lượng nhỏ người dùng hoặc thỉnh thoảng mới xảy ra nhưng đủ làm phiền người sử dụng.

(iii) Thời gian xử lý sự cố:

- Thời gian phản hồi: Trong vòng 04 (bốn) giờ kể từ khi nhận được thông báo của Bên A về sự cố.
- Thời hạn giải quyết hoặc khắc phục tạm thời: Bên B sẽ thông báo cho Bên A về thời gian và kế hoạch giải quyết sự cố tuỳ theo tình hình thực tế.

5.2. Yêu cầu, đề xuất cải thiện

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, tất cả các ý kiến phản hồi của Bên A mà không thuộc Khoản 5.1 Điều này (có thể bao gồm câu hỏi về sản phẩm, chức năng, tính năng sản phẩm, yêu cầu tính năng mới...) sẽ được Bên B phản hồi trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin từ Bên A qua các kênh hỗ trợ của Bên B quy định tại Khoản 4.8 Điều 4 Hợp đồng này.

5.3. Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Hiện tại Bên B hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ tự động 01 (một) lần/ngày vào 23h00 đối với các tài khoản sử dụng Phần mềm Base. Trong trường hợp dữ liệu của Bên A bị mất do lỗi của Bên B thì Bên B có trách nhiệm hỗ trợ Bên A phục hồi dữ liệu về thời gian gần nhất mà hệ thống sao lưu dữ liệu tự động của Bên B lưu lại. Thời gian tối đa để Bên B thực hiện phục hồi dữ liệu cho Bên A là 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản thông báo lỗi và yêu cầu phục hồi dữ liệu từ người đại diện hợp pháp của Bên A.

ĐIỀU 6. NGUYÊN TẮC CUNG CẤP PHẦN MỀM CỦA BÊN B

Phần mềm Base được Bên B cung cấp và Bên A sử dụng là phần mềm dịch vụ (software as a service) trên nền tảng đám mây. Bên B cung cấp phần mềm theo nguyên tắc "theo hiện trạng" ("as is") và "có sẵn" ("as available"). Bên B không cam đoan, tuyên bố hoặc đảm bảo rằng việc sử dụng Phần mềm Base của Bên A sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc Phần mềm Base sẽ đáp ứng đầy đủ mục đích sử dụng của Bên A. Bên B không đảm bảo dưới bất kì hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như: sự thỏa mãn về chất lượng hay sự phù hợp về nhu cầu sử dụng của Bên A. Bên A hiểu rằng, Bên A sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem Phần mềm Base hoặc thông tin tạo ra từ Phần mềm Base là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ mục đích sử dụng của mình.

ĐIỀU 7. CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHẦN MỀM ĐỐI VỚI NGƯỜI DÙNG

7.1. Giống bất kì một nền tảng công nghệ nào khác, Phần mềm Base có các quy định được áp dụng chung cho tất cả mọi đối tác và người sử dụng dịch vụ (người dùng cuối) của mình. Các quy định này được công khai trên trang https://base.vn và Bên B có quyền thay đổi các quy định này vào bất kì thời điểm nào. Bên B sẽ chủ động thông báo cho Bên A khi thay đổi các quy định đó. Các quy định đó bao gồm (nhưng không giới hạn):

- Quy định về điều khoản sử dụng tại địa chỉ https://base.vn/about/tos

7.2. Khi Bên A đồng ý sử dụng Phần mềm Base, Bên A và toàn bộ tài khoản sử dụng của Bên A được mặc định đồng ý với tất cả mọi Điều khoản sử dụng Phần mềm Base.

7.3. Trong trường hợp cả Hợp đồng và Điều khoản sử dụng cùng quy định về một nội dung, quy định trong Hợp đồng sẽ là căn cứ cao nhất giải quyết các phát sinh liên quan.

ĐIỀU 8. BẢO MẬT THÔNG TIN

8.1. Định nghĩa và diễn giải:

a. Bên sở hữu thông tin: Là bên sở hữu thông tin bảo mật phục vụ triển khai Hợp đồng này.

b. Bên tiếp nhận thông tin: Là đối tượng hướng tới cho việc tiếp nhận thông tin bảo mật từ Bên sở hữu thông tin phục vụ triển khai hoặc khai thác được trong quá trình triển khai Hợp đồng này từ Bên sở hữu thông tin.

c. Thông tin bảo mật: Trong phạm vi của Hợp đồng này, thông tin bảo mật là thông tin được tiết lộ bởi Bên sở hữu thông tin và tiếp nhận, khai thác bởi Bên tiếp nhận thông tin bằng văn bản, thông tin dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc dưới hình thức khác đáp ứng các điều kiện được xác nhận là thông tin bảo mật mà có liên quan đến việc triển khai thực hiện Hợp đồng này.

d. Để tránh hiểu nhầm, thông tin bảo mật không bao gồm thông tin mà bên tiếp nhận thông tin từ chối tiếp nhận (theo quy định cụ thể tại khoản 8.2 điều này)

8.2. Quyền từ chối tiếp nhận thông tin bảo mật

a. Nhận thức được rằng việc tiếp nhận thông tin bí mật có thể tạo ra các rủi ro hoặc thiệt hại trong việc thực hiện thỏa thuận, kinh doanh, pháp lý của các bên, các bên có quyền từ chối tiếp nhận bất kỳ thông tin bí mật nào của bên còn lại.

b. Để đảm bảo quyền từ chối tiếp nhận: Thông tin chỉ được coi là thông tin bảo mật khi thông tin khi thông tin đó được Bên sở hữu thông tin thông báo trước với Bên tiếp nhận thông tin là "Thông tin mật" và được Bên tiếp nhận thông tin chấp nhận tiếp nhận thông tin bảo mật bằng văn bản có xác nhận của các bên. Bên sở hữu thông tin sẽ phải có trách nhiệm thông báo cho Bên tiếp nhận thông tin về việc thông tin mật sẽ được tiết lộ và nêu rõ mục đích và tiêu đề của thông tin mật trước khi gửi cho Bên tiếp nhận thông tin và Bên tiếp nhận thông tin có thể quyết định tiếp nhận thông tin hay thực hiện quyền từ chối tiếp nhận thông tin mật.

8.3. Thông tin bảo mật sẽ không bao gồm các thông tin sau:

a. Thông tin đã được công khai hoặc được công chứng biết đến trước thời điểm được tiết lộ bởi Bên sở hữu thông tin;

b. Thông tin đã được công khai hoặc được công chúng biết đến sau khi được Bên sở hữu thông tin tiết lộ cho bên tiếp nhận thông tin, nhưng việc công khai và phổ biến ra công chúng đó không phải do bên tiếp nhận thông tin;

c. Thông tin mà Bên tiếp nhận thông tin có được từ một bên thứ ba mà không vi phạm nghĩa

d. Thông tin Bên tiếp nhận thông tin sẽ được [illegible]
tin bảo mật của bên sở hữu thông tin.

e. Thông tin mà bên tiếp nhận thông tin từ chối tiếp nhận.

8.4. Bên B cam kết không chủ động tiết lộ "Thông tin bảo mật" theo định nghĩa tại Điều 8.1 của Hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên B không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của Bên A do Bên A vô tình hoặc cố ý gây ra.

ĐIỀU 9. BẤT KHẢ KHÁNG

9.1. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; dịch bệnh; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa tự nhiên khác chưa lường hết được; việc truy cập base.vn hoặc các tên miền phụ (subdomain) của *.base.vn bị gián đoạn do can thiệp bởi đơn vị cung cấp dịch vụ truy cập Internet (ISP - Internet Service Provider), sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc có sự thay đổi chính sách giữa các quốc gia với nhau, các điều ước quốc tế và các quy phạm pháp luật có liên quan đến dịch vụ.

9.2. Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia yêu cầu bồi thường thiệt hại và chấm dứt hợp đồng trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 10.2 Điều 10 Hợp đồng này. Tuy nhiên, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

- Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.
- Thông báo bằng văn bản cho bên kia về trường hợp được miễn trách nhiệm và những hậu quả có thể xảy ra do sự kiện bất khả kháng trong vòng 03 (ba) ngày ngay sau khi có cơ sở để xác định việc xảy ra sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng.

ĐIỀU 10. PHẠT VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Ngoại trừ các điều khoản trong Hợp đồng có quy định khác:

10.1. Trường hợp một bên vi phạm các nghĩa vụ Hợp đồng, Bên vi phạm chịu phạt vi phạm Hợp đồng với mức phạt vi phạm là 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm.

10.2. Trường hợp Bên vi phạm vi phạm Hợp đồng gây thiệt hại cho Bên bị vi phạm, Bên vi phạm bồi thường thiệt hại thực tế, trực tiếp xảy ra nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá 20% giá trị Hợp đồng này.

10.3. Vi phạm và thiệt hại xảy ra phải được một bên thứ ba có thẩm quyền độc lập chứng minh. Chi phí chứng minh do Bên có yêu cầu chi trả.

ĐIỀU 11. THỜI HẠN VÀ HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

11.1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày kí tới ngày hết hạn sử dụng dịch vụ. Hợp đồng sẽ tự động thanh lý khi hết hiệu lực nếu không có gia hạn Hợp đồng.

11.2. Hợp đồng sẽ được chấm dứt trong một hoặc các trường hợp sau:

a. Khi Hợp đồng hết hiệu lực.

b. Khi có thỏa thuận bằng văn bản của cả hai Bên chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn.

c. Khi có phán quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

d. Bởi bất cứ Bên nào, nếu Bên kia vi phạm bất kì điều khoản nào của Hợp đồng nhưng không có bất cứ biện pháp nào để sửa chữa trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

e. Bởi bất cứ Bên nào, nếu Bên kia không có khả năng thực hiện Hợp đồng trong vòng 90 (chín mươi) ngày liên tiếp do hoàn cảnh bất khả kháng.

f. Bởi bất cứ Bên nào, nếu Bên kia bị giải thể hoặc phá sản.

g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 12. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa hai Bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết.

Trong trường hợp hai Bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng, các Bên phải tuân thủ.

ĐIỀU 13. THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA HAI BÊN

STT	Nội dung công việc	Bên A	Bên B
1	**Hỗ trợ Kinh Doanh**	Họ và tên: Mr. Trần Đức Hiếu Hotline: 0913385632 Email: tranduchieu@celliersvn.com	Họ và tên: Nguyễn Duy Khánh Hotline: 0963217897 Email: khanh.nguyen@base.vn
2	**Hóa đơn điện tử**	Địa chỉ nhận hóa đơn: sourcing.manager@celliersvn.com inv.hr.han@celliersvn.com	Phòng kế toán Hotline: 02422691313 Email: acc@base.vn

ĐIỀU 14. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

14.1. Trừ trường hợp Hợp đồng và pháp luật có quy định khác, các Bên cam kết không chuyển giao các quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của Bên còn lại.

14.2. Hợp đồng này được lập và điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam.

14.3. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản. Các bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A **GIÁM ĐỐC**	**ĐẠI DIỆN BÊN B** **GIÁM ĐỐC**
NGUYỄN VŨ HOÀI ANH	**PHẠM KIM HÙNG**